

1528607-12.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321587/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 21610602 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 4147/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2321587 - 72º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528607-12.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528607-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321587/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 21610602 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 4147/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2321587 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Marcos Vinícius Rodrigues de Freitas foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o artigo 69 do Código Penal, pois:

1 - Em 25 de novembro de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Serrana Fluminense, 318 - Jardim Peri, nesta cidade e comarca, em concurso de agentes e unidade de designios com o adolescente GABRIEL RODRIGUES DE FREITAS (DN 04-08-2004), trazia consigo e portava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros: a) 128 (cento e vinte e oito) porções de maconha (Tetrahydrocannabinol) em 485,3g; b) 205 (duzentos e cinco) papелotes contendo 107,7 g de cocaína; c) 156 pedras de "crack" em 19,2g; d) 84 porções de maconha (Tetrahydrocannabinol) em 409,5g, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16-17 e laudo de constatação de fls. 31-37.

2. Na mesma data e local, o denunciado MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE FREITAS, qualificado às fls. 14, portava e mantinha sob sua guarda munição de arma de fogo de uso permitido, qual seja, um cartucho de espingarda calibre 12, quatro munições de calibre 38 e três munições de calibre 380 (auto de exibição e apreensão de fls. 16-17), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e em 26 de novembro de 2021 teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 44/47).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fls. 71/73).

O réu foi citado (fls. 95) e apresentou resposta à acusação (fls. 126).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, pela insuficiência do conjunto probatório e pelo reconhecimento da atipicidade do porte de munições. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e a fixação do regime diverso do fechado para inicial cumprimento de pena.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo auto de constatação (fls. 31/37), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 118/121), pelo laudo pericial de balística (fls. 171/172), e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Cristian Francisco Delacqua Perrud, policial militar, relatou que estava patrulhando quando o réu e outro rapaz fugiram após ver a viatura. Seguiram os dois e cada um estava com uma bolsa. Na bolsa do Marcos havia entorpecentes. Havia varios tipos de entorpecentes e munição de arma de fogo. Havia uma de 38. Eram várias, munições de três calibres diferentes. Havia bolsa com drogas com o irmão dele também. Não se recorda das quantidades. O réu disse que estava lá com seu irmão e que as duas bolsas tinham drogas. Tinha dinheiro com eles. Não se recorda deles em diligências anteriores. O mais novo disse que estava com o réu. As drogas nas bolsas eram semelhantes. O mais novo disse que era o proprietário de toda a droga. O maior disse que estava comprando. Não usa câmeras para abordagem. Havia outros policiais na diligência, do mesmo batalhão. Não se lembra de outras pessoas no local. As bolsas estavam com eles.

A testemunha Kleber Vieria Mestre, policial militar, relatou que estavam os dois na via, a equipe estava em patrulhamento quando avistou os dois. Eles ao avistarem a presença da equipe tentaram se evadir da viatura, num breve acompanhamento a pé os dois foram abordados. Com o réu Marcos foi encontrada uma bolsa, com substância entorpecente e munições. Havia crack, cocaína, maconha e skunk, confirma as quantidades descritas na denúncia. Havia dinheiro com eles, não se recorda se estava com o réu ou com o menor. Dentro da mesma bolsa estavam as munições. A bolsa estava com o réu. O réu e o adolescente estavam juntos. Não os conhecia de abordagens anteriores. O réu confessou. O local é conhecido como ponto de venda de entorpecente. Cada um deles tinha uma bolsa, na do réu Marcos estavam a munição e as drogas. Só estavam os dois na rua quando fez a abordagem.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Marcos Vinicius Rodrigues de Freitas confessou em parte os fatos descritos na denúncia. Disse que estava traficando. A munição podia estar com seu irmão. Estava tentando ganhar cem reais por dia. Seu irmão estava há uma semana ali. Estava tentando ajudar sua família. Não se recorda da quantidade de porções. As munições estavam com seu irmão. Está arrependido. Usa entorpecentes. Está perdendo oportunidades. Tem vinte e um anos de idade. Já trabalhou com registro, como ajudante geral. Faz "bico" de ajudante de pedreiro. Como se vê, a autoria dos delitos capitulados na denúncia foi devidamente comprovada. O réu confessou a prática do crime de tráfico de substância

entorpecente. Ele foi surpreendido por policiais militares em posse de munições, rádio comunicador e vários tipos de substâncias entorpecentes, tendo tudo isso sido confirmado em audiência. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

No tocante ao porte ilícito de munições de arma de fogo, deve ser afastada a tese defensiva de atipicidade material da conduta. O delito em questão é de perigo abstrato, não se havendo falar em ausência de perigo à incolumidade pública.

Além disso, a munição pode ser facilmente repassada e colocada em circulação pelo crime organizado, mormente por quem estava atuando um conhecido ponto de venda de substância entorpecente, tendo sido surpreendido em uma troca de turno.

Considerar atípicos o porte de arma de fogo desmuniçada e o porte de munições sem arma de fogo seria o mesmo que inviabilizar a persecução penal a que visava o legislador, pois bastaria ao criminoso guardar as armas em um local e as munições em outro e estar-se-ia diante de uma lacuna legislativa fomentadora da grave criminalidade.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base, no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos-dias multa pela prática do delito capitulado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa pela prática do delito capitulado pelo artigo 14 da Lei 10.826/03.

O crime foi cometido durante o estado de calamidade pública em São Paulo, decorrente da pandemia COVID-19. Por tais motivos, as penas serão aumentadas em mais 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa relação ao delito de tráfico de substância entorpecente; e dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de doze dias-multa em relação ao delito capitulado pelo artigo 14, caput, da Lei 10826/03.

O reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de 'calamidade pública' é de natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime seja praticado nessa circunstância, sendo desnecessário provar que o agente tivesse intenção de valer-se de especial vulnerabilidade da vítima decorrente da situação. De fato, a mens legis do dispositivo é justamente punir com mais rigor aquele que se determina à prática de crimes em período em que há maior vulnerabilidade social à prática delitativa e a vigilância das forças de segurança pública encontram-se em maior dificuldade de atuação ou repressão ao crime.

O réu praticou o comércio ilícito em concurso com o adolescente Gabriel Rodrigues de Freitas, pelo que terá sua pena aumentada em um sexto, com fundamento no artigo 40, VI, da Lei 11343/06.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, circunstâncias não comprovadas nos autos, reduzo a pena em 1/6, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, 128 (cento e vinte e oito) porções de maconha (Tetrahydrocannabinol) em 485,3g; b) 205 (duzentos e cinco) papérolas contendo 107,7 g de cocaína; c) 156 pedras de "crack" em 19,2g; d) 84 porções de maconha (Tetrahydrocannabinol) em 409,5g, totalizando 1.002g, estabelecendo-a em definitivo em cinco anos, oito meses e um dia de reclusão e pagamento de quinhentos e sessenta e seis dias-multa.

Deve ser reconhecido o concurso material de delitos. Fixo a reprimenda, em definitivo, em oito anos e um dia de de reclusão e pagamento de quinhentos e setenta e sete dias-multa.

O regime inicial de cumprimento das penas será o fechado, ante a quantidade de pena

cominada.

O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Marcos Vinicius Rodrigues de Freitas como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de em oito anos e um dia de de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e setenta e sete dias-multa.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois respondeu preso ao processo e continuam presentes os elementos que fundamentaram a decretação de sua prisão. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição dos entorpecentes remanescentes.

Decreto o perdimento do rádio transmissor HT, utilizado pelo réu para a prática do crime, em favor da União.

Decreto o perdimento, em favor da União, dos R\$21,50 apreendidos.

Encaminhem-se os cartuchos apreendidos ao Comando do Exército para destruição.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. R. e C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA